



Eng. Orlando Mendes Viegas

Ministério das Pescas e ZGSC

GRUPO BILATERAL DE SEGUIMENTO DO PROTOCOLO DE ACORDO COM ZGSC NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO

TERMO DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Foi assinado um Protocolo de Acordo de Pescas entre o Governo da República da Guiné-Bissau e a ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP em Fevereiro de 2015 com a vigência de cinco (5) anos.

Nos termos da al. a) do n.º 1 do art.10º do Protocolo de Acordo, em contrapartida do direito de acesso aos recursos, a ZGSC obriga-se a “ construir na Guiné-Bissau uma unidade de transformação e conservação do pescado, mediante um plano de investimento por ela elaborado e aprovado pelo Governo da República da Guiné-Bissau”. Outrossim, como garantia de investimento, prescreve o n.º 2 do art. 11º do Protocolo de Acordo que “o Governo concederá facilidades a ZGSC na concessão de terrenos, para instalação dessa infraestutura”.

Na sequência da reunião da Comissão Mista de Pesca entre a Guiné-Bissau e a referida empresa da República Popular da China, realizada em Las Palmas, Reino de Espanha, de 27 ao 31 de Março de 2017, o Ministro das Pescas, por Despacho n.º 30/GMP/2017, de 15 de Junho criou o GRUPO BILATERAL DE TRABALHO E DE SEGUIMENTO, integrando da parte do Governo da Guiné-Bissau técnicos do Ministério das Pescas e Obras Públicas e da parte da empresa ZGSC os referidos técnicos e sob a presidência do Director Geral da Pesca Industrial.

Como atribuições do GRUPO BILATERAL, destaca-se nomeadamente: i) discriminar os constrangimentos registados no processo de concessão de terrenos; ii) decidir sobre vigência do contrato de concessão; iii) acompanhar a medição de espaço; iv) elencar o pacote de incentivos a atribuir a ZGSC.

O GRUBO BILATERAL realizou vários encontros de trabalho com o objectivo de detectar os constrangimentos que dificultam a assinatura do Contrato de Concessão de uma Área do Solo de Alto Bandim para a construção dessa unidade de transformação e conservação do pescado e, consequentemente, chegar num consenso.

Constatou-se que havia três aspectos que protelavam a assinatura do contrato:

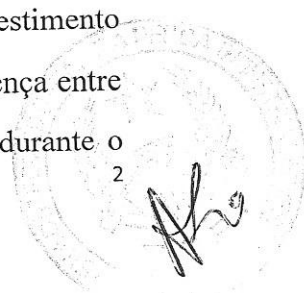
- a) Consenso sobre o valor da taxa a ser pago pela ZGSC por metro quadrado pela ocupação do terreno a concessionar;
- b) Período de concessão;
- c) Pertença das instalações após a cessação do contrato.

Durante os encontros de trabalho, após a cedência de posição de cada uma das partes, conseguiu-se chegar num consenso sobre os dois primeiros constrangimentos supra referidos, faltava apenas o último, pois a parte guineense propôs que as instalações passem a pertencer ao Estado Guineense depois da cessação do contrato sem pagamento de qualquer contrapartida enquanto a parte chinesa refuta esta proposta.

De referir que durante os trabalhos do GRUPO BILATERAL, foi elaborada uma planta de localização onde será construída a unidade de transformação e conservação do pescado pelo Eng. José da Silva, técnico do Ministério das Obras Públicas na presença dos representantes da empresa chinesa. A área total de investimento, de acordo com a planta, é de sete mil, novecentos e setenta metros quadrado, excluindo a área para residência e escritório.

Num encontro de trabalho realizado no dia 16 de Agosto de 2017, com o objectivo de procurar o consenso sobre o último constrangimento, a parte guineense reformulou a sua proposta tendo proposto que as instalações pertencem ao Estado Guineense contra o pagamento a favor da empresa chinesa do “valor residual do investimento realizado”. Entende-se por valor residual do investimento realizado, a diferença entre o valor efectivo do investimento realizado e as amortizações acumuladas durante o

3.11



período da concessão. Sendo que, este valor residual nunca poderá ser superior ao rendimento acumulado pela taxa de ocupação durante o período da concessão.

Proposta esta que a parte chinesa prometeu consultar outros responsáveis da empresa residentes em China.

Assim, através duma carta enviada pela ZGSC ao Director Geral da Pesca Industrial, de 29 de Agosto de 2017, a empresa fez saber que informou imediatamente a direcção central da empresa sobre o conteúdo do último encontro de trabalho, esta por sua vez analisou-o repetidas vezes e levou em consideração todas as dificuldades enfrentadas durante o processo de negociação para implementação do investimento projectado e as demandas das ambas partes sem encontrar solução de forma definitiva e oportuna, especialmente sobre o tema de período de duração do terreno a conceder, o que causou atraso na realização do investimento em terra, o que não serve os interesses de ambas partes, e ainda tomou em conta a situação básica da economia da Guiné-Bissau, as leis vigentes e o nível do desenvolvimento do sector das pescas e entre outras razões **acabou por tomar a decisão de avançarem com a proposta de construção da unidade de transformação e conservação do pescado que será doada para o Governo da Guiné-Bissau e passando a gestão do projecto ao cargo deste.** Todavia, a ZGSC solicita como contrapartida do governo guineense, a isenção de taxas e, ou impostos de importação de todos os equipamentos e materiais de construção da unidade de transformação e conservação do pescado.

Assim, na sequência desta última proposta manifestada pela parte chinesa através do ofício supra referido, as partes assinam de livre e boa-fé este Termo de Compromisso de Investimento nos seguintes moldes:

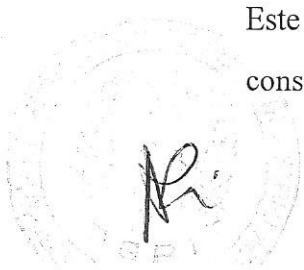
31.

2. COMPROMISSOS

Cláusula Primeira

(Objecto)

Este Termo tem por objecto a construção de uma unidade de transformação e conservação do pescado pela Empresa ZGSC numa área de domínio público



portuário da Administração dos Portos de Pesca (Alto Bandim), ECP.

Cláusula Segunda

(Da área de Investimento)

1. A área do investimento tem uma superfície global de 7970 m² (Sete mil, novecentos e setenta metros quadrado).
2. A planta de localização das áreas referidas no número anterior consta do ANEXO I ao presente Termo, do qual faz parte integrante.

Cláusula Terceira

(Transferência da Propriedade)

A propriedade transfere-se imediatamente ao Estado Guineense sem pagamento de qualquer contrapartida monetária após o término de todos os trabalhos de construção.

Cláusula Quarta

(Das obrigações da ZGSC)

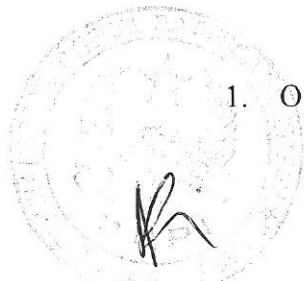
1. A ZGSC obriga-se a cumprir o presente Termo de Compromisso de Investimento e promover activamente a implementação do investimento.
2. Depois da entrega definitiva da unidade de transformação e conservação do pescado a ZGSC compromete-se mediante a solicitação do Ministério das Pescas, a prestar os serviços técnicos ao pessoal guineense no domínio de processamento, transformação e conservação do pescado.
3. A ZGSC obriga-se a apresentar um plano de investimento, dentro de sessenta dias após a assinatura do presente Termo, a ser submetido a aprovação do Governo da Guiné-Bissau.

31.

Cláusula Quinta

(Das obrigações do Ministério das Pescas)

1. O Ministério das Pescas obriga-se a:



- a) Obter a isenção de todos os materiais e outros produtos, nomeadamente, combustível, a serem importados pela empresa ZGSC para a construção da referida unidade de transformação e conservação do pescado.
- b) Coordenar com outras instituições do Estado no processo de trabalho de construção de unidade de transformação e conservação do pescado, garantindo deste modo a implementação normal do investimento.
2. Para a realização da assistência prevista no nº2 da Cláusula Quarta deste Termo, o Ministério das pescas obriga-se a suportar os custos dos salários, alojamento, viagens e outras despesas dos técnicos chineses, e os custos de funcionamento e reparação da unidade de transformação e conservação do pescado.

Cláusula Sexta

(Início e Período de Execução)

As obras de construção da unidade de transformação e conservação do pescado iniciam dentro de noventa dias após a assinatura do presente Termo e têm a duração de doze meses a contar a partir da data do início das obras.

301

Bissau, 15 de Janeiro de 2018.

Director Geral da Pesca Industrial

(Dr. Alcibíades A. G. dos Santos)

Representante da ZGSC na Guiné-Bissau

(Sun Zhi Xiang)